江城区富地·尚品18幢、21幢-23幢项目工地“11·5”一般坠亡事故调查报

文章来源: 江城区应急管理局　发布时间: 2019-02-11 16:57:38

2018年11月5日14时左右，位于阳江市江城区城北街道的富地·尚品18幢、21幢-23幢项目工地发生一起外墙装饰工人高处坠落事故，事故造成简称“11·5”事故）。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2018年11月7日，阳江市安全生产委员会办公实行挂牌督办。2018年11月9日,阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区安监局、区总工会、区法制局、区建设局、区人社局、城市市公安局江城分局、江城社保分局派员组成的江城区“11·5”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。报告如下：

一、工程项目概况

（一）富地·尚品18幢、21幢-23幢项目基本情况

建设项目名称：富地·尚品18幢、21幢-23幢（以下简称富地·尚品项目）；

地址：阳江市江城区金郊路168号；

工程详细信息：富地·尚品项目于2018年2月11日取得阳江市住房和城乡规划建设局核发的《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》

建设单位：阳江市宏富置业有限公司有限公司；

施工单位：阳江市建安集团第二建筑工程有限公司；

监理单位：广州市诚铁监理咨询有限公司；

建设进度：“11·5”事故发生时富地·尚品项目主体工程已经封顶，21-23幢建设进度为室内抹灰，18幢建设进度为外墙装饰。

（二）事故的基本信息

1、事故发生时间：2018年11月5日14时左右。

2、事故发生地点：富地·尚品项目18幢一层外脚手架。

3、事故类别：高处坠落。

4、事故等级：一般事故。

5、事故伤亡情况：1人死亡。

6、直接经济损失：100万元。

（三）涉事单位基本情况

阳江市建安集团第二建筑工程有限公司（以下简称阳江市建安工程公司）

阳江市建安工程公司，成立日期：1999年09月08日，注册资金伍仟贰佰捌拾万元。公司地址：阳江市区环城北路30号。营91441702197323136X。公司类型：其他有限责任公司。法定代表人：黄延惠。经营范围：承接、承包、建造：工业与民用建筑工程，装饰工程，石方工程，公路、城市道路（不含快速路）、水电安装、污水及供水管道工程，城市园林绿化工程，城市及道路照明工程。具备市政公用工程施工总程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级建

2017年7月10日，阳江市宏富置业有限公司将富地·尚品项目发包给阳江市建安工程公司，双方签订了《广东省建设工程标准施工合同2011年版YJ-2017-013）,工程内容包括富地·尚品18幢、21幢-23幢框架主体、内围墙装修等工程，工程地点：阳江市江城区金郊路168号。2017年10月12日公司任命黄文越担任富地·尚品工程项目的项目经理，代表该公司对富地·尚品项目自开工准备至竣工验收，主持实施全过程和全面管理工作。

（四）项目监理单位基本情况

广州市诚铁监理咨询有限公司（以下简称广州市诚铁监理公司）

广州市诚铁监理公司，成立日期：2001年3月14日，注册资金捌佰万元。公司地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）1001房。统914401157268039883。公司类型：有限责任公司。法定代表人：左召威。业务范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，可以开展

的项目管理、技术咨询等业务。2015年1月3日，广州市诚铁监理公司与阳江市阳江市宏富置业有限公司有限公司签订了《阳江市建设工程监理合号），2017年10月12日，广州市诚铁监理公司任命黄志明为富地·尚品项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

（五）涉事工人情况

冯广兴，男，汉族，身份证号码：441723XXXXXXXX4732，原住址：广东省阳江市阳东区红丰镇岗表村委会新兴村六巷5号，在事故中死亡。工程公司富地·尚品项目临时聘请工人，从事外墙混凝土构件安装工作。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2018年11月5日，涉事工人冯广兴在富地·尚品项目的18幢一层外脚手架（一层商铺外脚手架距离地面约5米高）进行外墙混泥构件安装工作。中将存放在23幢一层商铺阳台的混凝土构件搬至18幢一层商铺（18幢一层商铺阳台和23幢一层商铺阳台相隔一条10CM宽的伸缩缝）外脚手架上再与23幢交界处有外脚手架防护栏，冯广兴私自拆除了外脚手架的防护栏。当天14时左右，冯广兴在工作过程中从已被拆除防护栏的18幢一层外脚手架

（二）救援情况

事故发生后，在售楼部（23幢）负责装修的工人梁宗景发现冯广兴坠地受伤，立即叫来在周边工作的工人一起进行救援，并打电话告知外墙装里，黄树里立即打120救护电话和报警电话并赶往事故现场参与救援。10分钟后，120救护车过来将冯广兴送往阳江市中医院抢救，冯广兴经抢救亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，岗列派出所、江城安监局等单位立即派员到事故现场进行调查。阳江市建安工程公司立即做好死者家属的安抚工作，并积极与死者问题。2018年11月6日，阳江市建安工程公司与冯广兴的家属协商达成赔偿协议，阳江市建安工程公司一次性赔偿给死者家属人民币100万元（包金、丧葬补助金、误工费、抚恤金、被抚养人生活费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“11·5”事故造成1人死亡，直接经济损失100万元。

四、政府职能部门和监理单位履行安全监管职责情况

（一）阳江市建设工程质量安全监督站（以下简称阳江市质安站）

依照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第四十条第二款：“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行程安全生产实施监督管理。”的规定，阳江市住房和城乡规划建设局负责对阳江市区内的建设工程安全生产实施监督管理。根据阳江市住房和城乡规法委托书》（编号2014-02）的委托，阳江市住房和城乡规划建设局将阳江市住建局所辖区范围内已办理工程质量安全监督管理手续的房屋建筑和市质量监督和施工安全监督等工作委托给阳江市质安站负责。根据阳江市机构编制委员会办公室《关于市住房规划建设局所属部分事业单位分类改革问编办[2011]39号）的规定，阳江市质安站是阳江市住房和城乡规划建设局属下的正科级事业单位，核定事业编制22名，其中站长1名，副站长3名，责所属辖区范围内建设工程的质量监督和施工安全监督管理工作。

根据阳江市宏富置业有限公司公司与阳江市建安工程公司双方签订的《广东省建设工程标准施工合同2011年版》的合同约定，阳江市质安站于江市建安工程公司下达了《建设工程安全监督告知书》（监督编号：（2018）013），对阳江市建安工程公司所承建的富地·尚品工程项目进行质量督管理工作。经查，从2018年3月23日起直至“11·5”事故发生前阳江市质安站对富地·尚品项目共进行了14次安全监督检查，发出限期整改通知书份并进行跟踪落实整改工作。其中于2018年5月16日、7月3日、8月30日、10月18分别对施工单位阳江市建安工程公司、监理单位广州市诚铁监理文越、项目总监黄志明的违规行为进行扣分处理。2018年6月6日，该站针对富地·尚品项目施工现场安全生产及文明施工管理和监理单位存在的问题有限公司、阳江市建安工程公司、广州市诚铁监理公司进行约谈。2018年10月31日，该站针对富地·尚品项目施工工程质量安全动态管理系统扣分情生产及文明施工管理混乱情况对阳江市建安工程公司、广州市诚铁监理公司，富地·尚品项目负责人黄文越、项目总监黄志明进行了约谈。

综上所述，阳江市质安站依法履行了施工安全监督管理职责，未发现存在安全生产监管不当的行政行为，无证据证明其对事故的发生存在过错。事故发生后能积极配合当地政府的相关部门处理事故善后工作，并积极配合事故调查组进行事故调查。

（二）广州市诚铁监理咨询有限公司

2015年1月3日，阳江市宏富置业有限公司与广州市诚铁监理公司签订了《建设工程委托监理合同》，并成立了广州市诚铁监理咨询有限公司阳监理部（以下简称富地·尚品项目监理部）对富地·尚品项目进行工程监理。根据阳江市阳江市宏富置业有限公司与广州市诚铁监理公司签订的《建同》的合同约定，广州市诚铁监理公司对富地·尚品项目的监理范围和监理工作内容包括：地质勘查、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修程、排水工程、通风与空调工程、电梯工程、消防工程等。

经查，在“11·5”事故发生前，富地·尚品项目监理部于11月2日针对富地·尚品项目施工现场存在以下问题：1、外脚手架未安装安全兜底网损；3、楼梯临边防护栏杆未及时跟进完善；4、高空作业人员没有佩戴安全带施工；5、起重机械未进行维保。广州市诚铁监理公司对阳江市建安工

全隐患整改通知单》责令阳江市建安工程公司限期整改。并针对外脚手架未按要求安装安全兜底平网这一问题下达了《工程暂停令》，要求对富地·尚用外脚手架的施工作业暂停施工，待完成整改后通知监理部验收合格后方可组织施工。

综上所述，富地·尚品项目监理部依法履行了监理工作职责，未发现存在安全生产监管不当的行为，无证据证明其对事故的发生存在过错。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

根据与冯广兴同班组员工及监理人员口供笔录和结合事故现场照片反映，冯广兴为贪图工作方便私自将18幢与23幢交界处外脚手架的防护栏拆的安全管理规定，导致在工作过程中从被拆除防护栏的脚手架上坠落。

（二）间接原因

1、阳江市建安工程公司安全生产管理不到位、安全生产事故隐患排查不到位，安全培训教育不到位。经查，事故发生前富地·尚品监理部发现富脚手架未安装安全兜底平网和外脚手架网破损等问题，但直至事故发生时富地·尚品项目部仍未整改上述问题并安排工人进行施工，安全生产管理不到地·尚品项目18幢施工现场只进行外墙装饰这项工序，富地·尚品项目部没有管理人员发现和制止冯广兴私自拆除其工作所在18幢外脚手架防护栏这一生产事故隐患排查不到位。另外，该公司未能按照有关规定对新招用临时工人冯广兴进行“三级”安全培训教育，并在上岗前教育员工熟悉和按照操告知员工工作场所和工作岗位存在的危险因素，安全生产培训教育不到位。

2、阳江市建安工程公司富地·尚品项目部经理黄文越没有及时消除安全事故隐患，未认真履行项目负责人职责。经查，2018年11月2日，广州市江市建安工程公司下达了《安全隐患整改通知单》责令阳江市建安工程公司限期整改。并针对外脚手架未按要求安装安全兜底平网这一问题下达《工对富地·尚品项目工程需要使用外脚手架的施工作业暂停施工，待完成整改后通知监理部验收合格后方可组织施工。直至事故发生时，黄文越仍未安排全事故隐患进行整改。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规坠亡事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位和人员

1、冯广兴

冯广兴，阳江市建安工程公司富地·尚品项目部临时工。经查，冯广兴没有经“三级”安全培训而上岗作业，安全意识淡薄。事故当天，冯广兴18幢与23幢交界处外脚手架的防护栏拆除，导致在工作过程中从被拆除防护栏的脚手架上坠落受伤经抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任。死亡，建议不予追究责任。

2、阳江市建设工程质量安全监督站

阳江市质安站对富地·尚品项目进行了多次监督检查，对检查中发现的问题均依法作出了处理。对施工单位、监理单位和相关人员的违规行为进行对富地·尚品项目存在的问题约谈了施工单位、监理单位和相关人员。该站履行了安全监察工作职责，未发现该站工作人员存在安全生产监管不当的行证明对事故的发生存在过错，对该事故的发生不承担责任。

3、广州市诚铁监理咨询有限公司富地·尚品18幢、21-23幢项目监理部

富地·尚品项目监理部对富地·尚品项目进行检查时，针对检查中发现的问题均依法作出了处理，依法履行了监理职责，未发现存在安全生产监管据证明其对事故的发生存在过错，对该事故的发生不承担责任。

（二）给予行政处罚单位和人员

1、阳江市建安集团第二建筑工程有限公司

（1）阳江市建安工程公司安全生产管理不到位。经查，事故发生前富地·尚品监理部发现富地·尚品项目18幢外脚手架未安装安全兜底平网和外题，但直至事故发生时富地·尚品项目部仍未整改上述问题并安排工人进行施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设平，确保安全生产。”的规定。

（2）阳江市建安工程公司安全生产事故隐患排查不到位。事故发生前富地·尚品项目施工现场只进行内墙抹灰和外墙装饰这两项工序，直至事故目部没发现和制止冯广兴私自拆除其工作所在18幢外脚手架防护栏这一不安全行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

（3）阳江市建安工程公司安全生产培训教育不到位。经查，该公司未能按照有关规定对新招用临时工人冯广兴进行三级安全培训教育，并在上和按照操作规程进行工作，告知员工工作场所和工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经

人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

综上所述阳江市建安工程公司对本次事故的发生负有主要责任。建议由阳江市江城区安全生产监督监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对阳江市建安工程公司给予行政处罚。

2、阳江市建安集团第二建筑工程有限公司富地·尚品18幢、21-23幢项目部经理、主要负责人黄文越

（1）黄文越作为富地·尚品项目部经理、主要负责人未依法履行负责人职责。经查，2018年11月2日，广州市诚铁监理公司向阳江市建安工程公患整改通知单》责令阳江市建安工程公司限期整改。并针对外脚手架未按要求安装安全兜底平网这一问题下达《工程暂停令》，要求对富地·尚品项目手架的施工作业暂停施工，待完成整改后通知监理部验收合格后方可组织施工。直至事故发生时，黄文越仍未安排其项目部对上述安全事故隐患进行和制止冯广兴私自拆除其工作所在18幢外脚手架防护栏这一不安全行事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

（2）黄文越作为富地·尚品项目部经理、主要负责人未依法履行负责人职责，在冯广兴进入富地·尚品项目工作前未对其进行三级安全教育培训。华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安计划；”的规定。

综上所述黄文越对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款由阳江市江城区安全生产监督管理局对黄文越给予罚款的行政处罚。

如检察机关、纪检监察机关发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

（一）落实“一岗双责”制度，严格责任追究

江城区及其有关职能部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，加强领导，落实安全生产强化安全生产管理，狠抓工作落实，坚决防范和遏制伤亡事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定。同时，严格按照“四不放过”原则，督促落责任人的责任追究。

（二）落实行业监管责任，严格安全监管

阳江市建设工程质量安全监督站要切实落实行业监管责任，结合近期全市安全生产大检查督查，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原筑施工工地开展安全生产检查督查，强化隐患排查治理，铁腕打击安全生产非法违法行为，督促监理公司和施工单位落实主体责任，加强隐患排查治教育，防止类似事故再次发生。

（三）落实企业主体责任，强化隐患治理

阳江市建安集团第二建筑工程有限公司应从本次事故中认真吸取教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，加大安全隐患排查治理，强化育，完善各项规章制度并严格执行。

江城区“11·5”事故调查组（代章）

2019年1月15日